

Mandatsnotiz Registerlage

Die Rabenhof Sensorik GmbH soll vor dem Closing der Serie-B-Finanzierung eine Barkapitalerhöhung von 25.000 EUR auf 46.250 EUR eintragen lassen. Gleichzeitig soll Dr. Adelheid Mertens als weitere Geschäftsführerin mit Einzelvertretung eingetragen werden. Das Registergericht Charlottenburg hat am 28.05.2026 eine Beanstandung geschickt.

Kritisch ist, dass zwei Gesellschafterlisten kursieren. Die Notarin hält die Liste vom 22.05.2026 für maßgeblich, der Altgesellschafter Borchert Venture KG verweist auf eine ältere Liste und behauptet, ein Insolvenzeröffnungsvermerk bei ihrer Komplementärin sei falsch gedeutet worden.

Sofortfragen

- Welche Anmeldung hat Vorrang: Geschäftsführerwechsel, Kapitalerhöhung oder Liste?
- Ist die Beanstandung nur formal oder materiell?
- Kann das Closing mit Notarbestätigung stattfinden?
- Muss die Liste berichtigt, zurückgenommen oder neu eingereicht werden?

Datei: 02-beanstandung-registergericht.md

Schreiben Registergericht

Amtsgericht Charlottenburg - Registergericht HRB 246810 B

In der Registersache Rabenhof Sensorik GmbH wird um Stellungnahme binnen zwei Wochen gebeten.

1. Die Anmeldung der Kapitalerhöhung verweist auf eine Gesellschafterliste, die prozentuale Beteiligungen nur auf eine Nachkommastelle ausweist.
2. Die Versicherung der neu bestellten Geschäftsführerin enthält keinen ausdrücklichen Bezug auf die Bestellung vom 19.05.2026.
3. Die zur Borchert Venture KG vorgelegten Vertretungsnachweise sind unvollständig.
4. Die Firma enthält weiterhin den Zusatz „Sensorik“, obwohl der Unternehmensgegenstand auch Finanzierungsvermittlung nennt. Es wird um Erläuterung gebeten, ob erlaubnispflichtige Tätigkeiten ausgeübt werden.

Rechtspflegerin R. Kaltenborn

Datei: 03-gesellschafterliste-version-a.md

Gesellschafterliste Version A

Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent	Veränderung
Kunigunde Raben	16.500 EUR	35,7 %	Bestand

Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent	Veränderung
Meinhard Falkenberg	8.500 EUR	18,4 %	Bestand
Borchert Venture KG	9.750 EUR	21,1 %	Bestand, Vertretung unklar
Spreewald Growth I GmbH	11.500 EUR	24,9 %	Übernahme neuer Geschäftsanteile

Die Prozentwerte summieren wegen Rundung rechnerisch auf 100,1 %.

Datei: 04-gesellschafterliste-version-b.md

Gesellschafterliste Version B

Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent	Veränderung
Kunigunde Raben	16.500 EUR	35,6757 %	Bestand
Meinhard Falkenberg	8.500 EUR	18,3784 %	Bestand
Borchert Venture KG	9.750 EUR	21,0811 %	Bestand
Spreewald Growth I GmbH	11.500 EUR	24,8649 %	Kapitalerhöhung vom 19.05.2026

Datei: 05-closing-call-notiz.md

Notiz Closing-Call

Teilnehmer: Kanzlei Westarp, Notarin Hollenbrink, CFO Rabenhof, Spreewald Growth.

Die Investorin will bis Freitag 12:00 Uhr eine belastbare Aussage, ob Eintragung bis Kalenderwoche 24 realistisch ist. Die Notarin meint, die Beanstandung sei behebbar. Die CFO möchte das Registergericht telefonisch nicht drängen, weil sie „keinen Ärger mit der Rechtspflegerin“ will. Westarp schlägt eine nüchterne Nachreichung mit Matrix vor.

Datei: 08-email-notarin-an-kanzlei.eml

Von	notariat.hollenbrink@example.test
An	westarp@example.test
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Rabenhof HRB 246810 B - Beanstandung und Liste

Lieber Herr Westarp,

bitte schauen Sie sich die Beanstandung an. Ich kann die Prozentwerte sofort neu ausweisen. Schwieriger ist die Borchert Venture KG, weil deren Registerauszug von letzter Woche die neue Komplementärin noch nicht zeigt.

Beste Grüße
Hollenbrink

Tabellenblatt: Fristen

Punkt	Datum	Verantwortlich	Status
Beanstandungsfrist	11.06.2026	Westarp	offen
Nachreichung Notarin	06.06.2026	Hollenbrink	in Arbeit
Closing Long Stop	20.06.2026	CFO	kritisch

Tabellenblatt: Registerdaten

Register	HRB 246810 B
Gericht	AG Charlottenburg
Eintragung Ziel	Kapitalerhöhung + GF
Risiko	Liste/Vertretung/Firma

Entwurf Nachreichung an das Registergericht

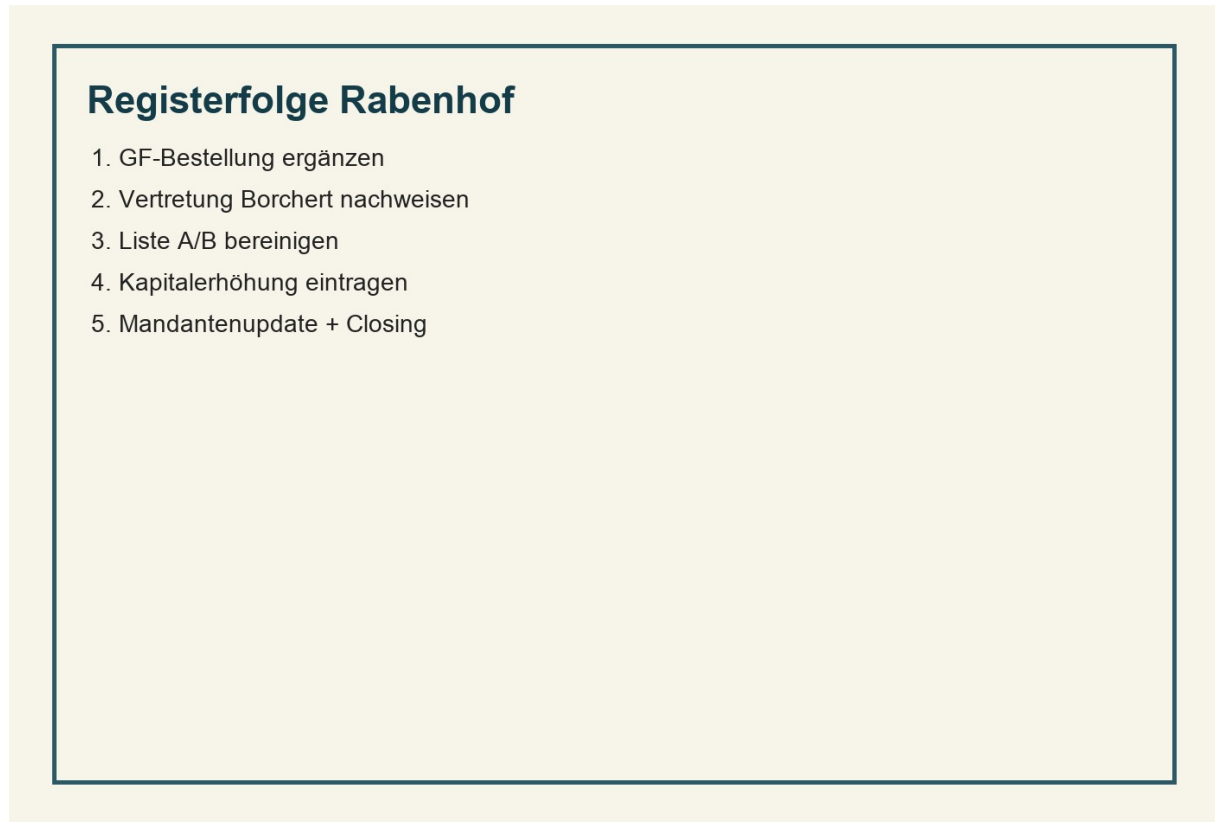
Betreff

Rabenhof Sensorik GmbH, HRB 246810 B - Nachreichung zur Anmeldung vom 22.05.2026

Wir reichen eine bereinigte Gesellschafterliste mit Prozentangaben auf vier Nachkommastellen, die ergänzte Versicherung der Geschäftsführerin und den aktuellen Registerauszug der Borchert Verwaltungs GmbH nach.

Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtige Finanzierungsvermittlung. Der Unternehmensgegenstand wird in der nächsten Satzungsneufassung sprachlich bereinigt; derzeit ist die Tätigkeit auf technische Sensorikprodukte und begleitende Projektfinanzierungsberatung ohne Vermittlung fremder Finanzinstrumente beschränkt.

Datei: 09-whiteboard-registerfolge.jpg



Bilddatei: 09-whiteboard-registerfolge.jpg

Datei

PDF-Anhang: 10-registervollzug-pruefmatrix.pdf

Registervollzug Prüfmatrix

Vollzugslage

Die Beanstandung ist überwiegend formell behebbar. Das Risiko liegt in der Vertretung der Borchert Venture KG und der Rundungs-/Listenlogik.

Hindernis	Behebbar	Aktion
Prozentwerte Liste	ja	Liste neu einreichen
GF-Versicherung	ja	ergänzte Erklärung
Borchert Vertretung	unklar	aktueller Registerauszug + ggf. eidesstattliche Ergänzung
Unternehmensgegenstand	ja/streitig	Erlaubnisabgrenzung erläutern